

1530163-49.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: José Paulo Camargo Magano
Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... 0047020-90.2007.8.26.0050, fls. 28, tráfico, 0048136-53.2015.8.26.0050 a justificar uma exasperação da pena em 1/6, para 3 anos, 6 meses e 11 dias-multa. Na segunda fase, nada a se considerar, a versão do réu não encontra respaldo a apresentada pelos policiais, nem em relação ao que ele declarou em sede policial. Em juízo, disse que: os policiais agiram de maneira arbitrária, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1530163-49.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1530163-49.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WENDELL ZENONN DE CARVALHO MARTINS

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de WENDELL ZENONN DE CARVALHO MARTINS, qualificado à fl. 10, como incurso nas sanções impostas no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03.

No dia 15 de dezembro de 2021, por volta das 10h58min, na Rua Alfredo Romea, nº 96, Jaraguá, nesta cidade e Comarca, WENDELL ZENONN DE CARVALHO MARTINS, qualificado à fl. 10, possuía arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver, calibre 32, com número de série suprimido, municiado com um cartucho picotado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão a fl. 06 e laudo pericial a ser juntado oportunamente). Pois bem.

Segundo o apurado, policiais militares foram acionados via COPOM para atender ocorrência em que o denunciado ocultava uma arma de fogo dentro de sua residência, situada no local dos fatos. Na posse das características físicas de WENDELL, durante o trajeto, os policiais o localizaram e procederam à abordagem na Rua Francisco da Cunha Menezes, próximo ao numeral 1237.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com WENDELL. Indagado pelos policiais se possuía arma de fogo, o denunciado afirmou que a possuía irregularmente dentro de sua residência, com a finalidade de proteção pessoal.

Os policiais militares se deslocaram à residência de WENDELL, juntamente com ele, o qual franqueou a entrada dos agentes e indicou o local onde estava escondida a arma de fogo, quando foi constatado que se tratava de um revólver, calibre 32, com numeração suprimida, e uma munição picotada em seu tambor, a qual acabou sendo apreendida.

O denunciado, então, foi preso em flagrante delito e levado à Delegacia de Polícia, local em que foi formalmente interrogado (fl. 12) e confessou a prática delitiva. Prisão preventiva do Réu (fls. 40/44)

Em 11/01/22, recebida a denúncia (fls. 55).

Réu citado. Defesa prévia (fls. 71).

Manutenção da denúncia (fls. 77).

Laudo pericial da arma de fogo (fls. 83/86)

Em audiência realizada no dia 25 de março de 2022, ouvido o rol de testemunhas constante da denúncia. Defesa insistiu nas oitivas das testemunhas "Daniele" e "Renata".

Homologada a desistência das oitivas das testemunhas "Daniele" e "Renata".

Audiência. Desistência das testemunhas de defesa. Homologação. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), no boletim de ocorrência (fls. 3/5), no auto de exibição e apreensão (fls. 6), no laudo pericial da arma de fogo (fls. 83/86), e nos demais elementos produzidos em sede investigativa.

A autoria também é certa: os elementos produzidos em sede investigativa foram corroborados pelas provas produzidas em juízo.

Os elementos produzidos em sede investigativa foram corroborados pelas provas produzidas em juízo.

O policial militar, LEONILSON APARECIDO LEAL, em juízo, narrou que: estavam (ele e seu companheiro de farda) de serviço e receberam uma chamada via COPOM de que havia um indivíduo que tinha uma arma de fogo e, geralmente andava armado; que então deslocaram até próximo ao local e encontraram um indivíduo com as características que foram passadas pelo rádio, na rua; que não encontraram nada de ilícito com ele, mas que em conversa, ele realmente confessou ter uma arma em sua casa e que os lavariam até lá, para lhes entregar; que então foram até a casa dele, sendo autorizada a entrada, e, na cômoda, dentro da gaveta, havia uma arma, revólver calibre 32, com a numeração suprimida e munição picotada no tambor.

O policial militar, RENATO PEREIRA, em juízo, narrou que: no dia dos fatos foi despachada uma ocorrência para eles, via COPOM, a respeito de um indivíduo que estaria armado, fornecendo os dados do local e as características do suspeito; que então foram até ao local, numa rua próxima, visualizaram um indivíduo com as características passadas e o abordaram; que não encontraram nada de ilícito com ele, mas ao perguntarem do armamento, ele confessou ter uma arma em sua casa; que então foram até sua casa, sendo franqueada a entrada deles, sendo localizada - apontada pelo próprio indivíduo - na gaveta de uma cômoda, uma arma, calibre 32, com uma munição picotada; que, diante dos fatos, conduziram ele ao DP.

O réu, no interrogatório, disse que os policiais ingressaram em sua residência, sem qualquer mandado de busca ou autorização. Por estarem no interior de sua residência, o réu indicou o local em que estava a arma, dando-se, assim, a apreensão da mesma.

A versão do réu é contraditória com o afirmado em sede investigativa, em que afirmou ter franqueado a entrada dos policiais em sua residência, mantendo a arma em sua residência por conta de desafetos constituídos por ocasião em que cumpriu pena, descabendo, assim, falar em invasão da residência sem mandado ou nulidade processual. Transcrevo trecho do interrogatório em sede policial: informa ter sido abordado pelos Policiais Militares, sendo que disse a estes que de fato possuía um armamento em sua casa, oportunidade em que franqueou a entrada aos policiais e indicou onde estaria guardada a arma (fls. 12).

Passo a analisar e a individualizar a pena.

Na primeira fase, atento ao disposto no art. 59 do CP, a pena mínima, prevista no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03, é de 3 anos de reclusão, e 10 dias-multa.

Miro as certidões e folhas de antecedentes, fls. 31/33 e 22/29, noto que o réu possui maus antecedentes por roubo, 0047020-90.2007.8.26.0050, fls. 28, tráfico, 0048136-53.2015.8.26.0050 a justificar uma exasperação da pena em 1/6, para 3 anos, 6 meses e 11 dias-multa.

Na segunda fase, nada a se considerar, a versão do réu não encontra respaldo a apresentada pelos policiais, nem em relação ao que ele declarou em sede policial. Em juízo, disse que: os policiais agiram de maneira arbitrária, entraram em sua casa sem permissão alguma, de sorte que, data venia, descabe falar em confissão. Assim, a pena permanece no patamar anterior.

Na terceira fase, nada a considerar, a pena fica estabelecida em 3 anos, 6 meses e 11 dias-multa, torno-a definitiva.

O perfil do réu, ostentando diversas condenações e o crime que traz grande risco e desassossego à sociedade impõe a o regime inicial fechado. Pelos mesmos motivos, descabe recurso em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e, condeno WENDELL ZENONN DE CARVALHO MARTINS, qualificado à fl. 10, como incurso nas sanções impostas no art. 16, IV, da Lei n. 10.826/03, à pena de 3 anos, 6 meses, em regime fechado, e 11 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Indefiro eventual recurso em liberdade. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Determino o perdimento da arma de fogo e munições apreendidas.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 23 de maio de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.